III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3521 *DECRETO 149/2026, de 5 de octubre, por el que se acuerda la ejecución de la instalación "Planta Fotovoltaica La Estrella de 4,5 MW", en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, expediente ER224785, promovido por la entidad Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U., y se ordena la modificación del planeamiento afectado.*

Vista la Orden n.º 112/2024, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, de fecha 7 de mayo, por la que se declara el interés general del proyecto Planta Fotovoltaica La Estrella, de potencia instalada 4,5 MW, limitada a 3,99 MW, en Arona, Tenerife, expediente ER224785, conforme a lo establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Visto el informe del Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, sobre el trámite de consultas previo a la autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación "Planta Fotovoltaica La Estrella, de potencia instalada 4,5 MW, limitada a 3,99 MW", de fecha 5 de agosto de 2024.

Visto el documento de respuesta de la entidad promotora, Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U, de fecha 26 de marzo de 2025, a los informes emitidos durante el trámite de consulta del procedimiento de autorización administrativa.

Visto el informe del Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de fecha 2 de abril de 2025, sobre el informe de contestación del promotor al informe solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación de la referencia.

Visto que con fecha 13 de octubre de 2025 se recibe informe favorable por parte de la entonces Dirección General de Espacio Naturales y Biodiversidad (actualmente Dirección General del Medio Natural) del proyecto referenciado.

Vista la Orden n.º 131/2026, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, de fecha 9 de abril, que modifica la Orden n.º 112/2024, de 7 de mayo, por la que se declara el interés general del proyecto denominado "Planta Fotovoltaica La Estrella de 4,5 MW", en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, expediente ER224785, en el sentido de aprobar el desplazamiento de la huella de la planta.

Visto que con fecha 7 de febrero de 2023, Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U. presenta solicitud de declaración de interés general dentro del procedimiento de autorización administrativa especial de las obras necesarias para la ejecución de la instalación epigrafiada.

Resultando que la Planta Fotovoltaica "FV La Estrella" se sitúa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el término municipal de Arona, y que se ubicará en parcelas rústicas, con módulos instalados sobre estructuras fijas. La energía generada será evacuada, tras su elevación a 20 kV en el centro de transformación de la planta

fotovoltaica, mediante una línea subterránea hasta el centro de seccionamiento 4399 "CS FTV La Estrella", a 20 kV. Desde este punto, se conectará a la línea subterránea de media tensión MT Galletas_C, próxima al centro de transformación n.º 1747 TC, propiedad de e-Distribución, correspondiente al punto de conexión otorgado por dicha compañía en su CTE de fecha 25 de agosto de 2022, enlazando finalmente con la subestación de distribución Chayofa 66 kV a través de la red existente.

Resultando que la Planta Fotovoltaica "FV La Estrella" consta de una potencia pico instalada de 5,4201 MWdc y una potencia instalada en inversores de 4,576 MWac. La potencia de generación de la planta se consigue con la instalación de 7.743 módulos conectados en series de 29 módulos. La corriente continua generada por los módulos se convierte en corriente alterna mediante 13 inversores string distribuidos por la planta fotovoltaica y es elevada a 20 kV por un (1) trasformador ubicado en un (1) centro de transformación en el interior de la planta fotovoltaica. La energía se evacúa hacia el centro de seccionamiento a diseñar mediante circuitos enterrados de 20 kV. El centro de seccionamiento tendrá su conexión con la línea subterránea MT Galletas_C, próximo al Centro de Transformación 1747 TC, propiedad de e Distribución, el cual corresponde con el punto de conexión otorgado por la citada compañía distribuidora en su CTE de 25 de agosto de 2022 y que conectará con la subestación de distribución Chayofa 66 kV a través de la red existente.

El circuito de media tensión conectará el único centro de transformación de la planta fotovoltaica con el centro de seccionamiento y estará constituido por circuito de 426 m de cable HR5Z1 Al 12/20kV 1x 95.

Resultando que con el diseño del generador solar objeto de este proyecto, se pretenden alcanzar dos objetivos bien definidos:

- Fomentar la energía solar fotovoltaica como fuente alternativa de producción de energía eléctrica.

- Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en los procesos de generación de energía eléctrica.

Considerando que la modificación de la Orden n.º 112/2024 resulta necesaria en la medida en que el proyecto refundido contempla un desplazamiento y reducción del área de implantación de la planta fotovoltaica respecto a la inicialmente aprobada, siendo imprescindible reflejar este ajuste territorial, a fin de garantizar la adecuación al marco jurídico aplicable.

Visto que con fecha 8 de marzo de 2026, se solicita informe a la Dirección General del Medio Natural respecto a la modificación del proyecto de la instalación Parque Fotovoltaico La Estrella, de 4,5 MW, en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, sin que el citado Centro Directivo haya emitido informe al respecto.

Visto el acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 10 de abril de 2025, a través del cual adoptó, por unanimidad: «declarar estar exento de la obtención de la declaración de impacto ambiental el proyecto denominado "Planta Fotovoltaica La Estrella", en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, promovido por Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U.».

Visto que la Orden n.º 131/2026, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, por la que se modifica la Orden n.º 112/2024, de 7 de mayo, por la que se declara el interés general del proyecto denominado "Planta Fotovoltaica La Estrella de 4,5 MW", es trasladada con fecha 13 de abril de 2026 al Cabildo Insular de Tenerife y al Ayuntamiento de Arona, concediéndoles un plazo de un mes, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a los efectos de que informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor.

Visto que el Cabildo Insular de Tenerife emite Resolución con fecha 15 de junio de 2026, en la que se resuelve lo siguiente:

"En cuanto a la zonificación ambiental y distribución y la distribución básica de usos del PIOT, tanto la planta como su línea de evacuación discurren por ARH de Protección económica 1, zonificación ambiental Bb, cuya regulación se encuentra en el régimen pormenorizado de ordenación del Planeamiento urbanístico y/o territorial correspondiente. Respecto al régimen de intervenciones, el Proyecto no justifica los movimientos de tierra necesarios para la actuación, aunque las intervenciones de abancalamientos para la conversión de terrenos en pendiente en terrazas están permitidos en el PIOT siempre y cuando en dichos movimientos la diferencia entre extracciones y el relleno sea inferior al 20%.

En cuanto a la adecuación del proyecto a las disposiciones sectoriales del Título III del PIOT, incumple el artículo 3.3.2.2, sobre la integración paisajística y ambiental de las infraestructuras. En lo referido al artículo 3.3.2.3, la integración funcional y territorial de las infraestructuras, sobre la posible afección a ciertas infraestructuras hidráulicas, no plantea criterios de integración con el resto de usos.

En cuanto al cumplimiento de la Ordenanza Insular Reguladora de las Infraestructuras Eólicas y Fotovoltaicas de Generación de Energía Eléctrica, el proyecto no se justifica el artículo 17, dimensiones parcelarias del entorno, así como el artículo 19, localización preferente de las edificaciones bajo las estructuras que soportan los módulos".

Visto que el Ayuntamiento de Arona emite Resolución de fecha 8 de mayo de 2026, de acuerdo con la cual se concluye:

«Primero.- Emitir informe de disconformidad del proyecto denominado "Planta Fotovoltaica La Estrella, de 4,5 MW", por cuanto que:

- Las actuaciones proyectadas se consideran que, desde el punto de vista exclusivamente urbanístico, la infraestructura carece de cobertura en el planeamiento municipal, como ha quedado expresado en el punto 2 del presente informe.

- En aplicación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC), y dado que la actuación proyectada no constituye un uso ordinario del suelo rústico, no concurren las circunstancias expresadas en el artículo 62.1 de la citada norma, al localizarse en suelo rústico de protección económica, subcategoría agraria.

- Por otra parte, el carácter excepcional para su habilitación previsto en el artículo en el anteriormente mencionado artículo 62.1, también requiere su integración "en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban

situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento".

- Así mismo, la actuación proyectada no contribuye en modo alguno a la ordenación y desarrollo rural, ni se justifica su necesaria implantación en suelo rústico, y, además, resulta expresamente prohibido por el planeamiento vigente.

- Tampoco se acredita el cumplimiento del artículo 58.1.a) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de directa aplicación.

- Se contemplan, de manera improcedente y con ocupación permanente, actuaciones sobre caminos de acceso públicos, así como la construcción de desvíos y vías interiores de la instalación, en contra de las determinaciones establecidas en el artículo 69.3 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación».

Visto informe-propuesta del Director General de Energía, de fecha 30 de junio de 2026.

Vista la declaración de fecha 30 de septiembre de 2026, suscrita por los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto de la Planta Fotovoltaica La Estrella, en la que manifiestan su conformidad con la implantación de la planta y consideran que el proyecto ofrece una oportunidad para compatibilizar dicha implantación con el aprovechamiento de unos terrenos que llevan décadas sin explotación agraria efectiva.

Visto informe de la Dirección General de Agricultura, sobre la declaración de utilidad pública de la instalación "Planta Fotovoltaica La Estrella de 4,5 MW", en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, expediente ER224785, de fecha 1 de octubre de 2026.

Visto informe de la Dirección General de Energía, en relación con la necesidad de adopción de Acuerdo de Gobierno que legitime la ejecución de la instalación "Planta Fotovoltaica La Estrella de 4,5 MW", en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, expediente ER224785, de fecha 1 de octubre de 2026.

Visto que concurren razones justificadas de urgencia y excepcional interés que motivaron la declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución del referido proyecto y que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 6 bis, apartado 1, de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario:

Necesidad del impulso de la producción eléctrica con fuentes renovables.

Las singularidades de los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, encarecen el coste de generación eléctrica frente al peninsular, diferencia que se ha visto incrementada sustancialmente en los últimos años. Este extracoste es repercutido bien entre todos los consumidores eléctricos a través de los peajes o bien entre todos los contribuyentes a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En Canarias, el coste de generación a partir de la tecnología eólica y fotovoltaica es sensiblemente inferior a la generación a partir de tecnologías térmicas de origen fósil, lo que supone que su participación en la generación eléctrica reduce el coste energético.

Por otro lado, las energías renovables presentan incuestionables ventajas de índole ambiental, entre ellas, con carácter general, un menor impacto por contaminación atmosférica y una mejora de las condiciones de cumplimiento del Acuerdo de París sobre el calentamiento global (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada entre el 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015).

El Gobierno de Canarias acordó el 30 de agosto de 2019 la Declaración de Emergencia Climática con la finalidad de comprometer todas las políticas del Gobierno de Canarias y de las administraciones públicas canarias, que puedan contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático. Dicho Acuerdo fija como meta alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040. Asimismo, marca entre sus objetivos la máxima penetración de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

En sintonía con lo anterior, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) trata de impulsar la máxima utilización posible de fuentes de energía renovable, especialmente la eólica y solar, como medios para reducir la vulnerabilidad exterior del sistema energético y para mejorar la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

A la vista de lo anterior, nos encontramos ante una situación energética excepcional que requiere el impulso de todas las medidas posibles por las Administraciones Públicas para la implantación urgente de las infraestructuras de aprovechamiento de las energías renovables.

La necesidad de acogerse a los procedimientos de concurrencia de la Administración del Estado.

Por otro lado, la incorporación de los nuevos productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables a los sistemas eléctricos cuando así lo requieran las situaciones establecidas en la legislación básica del sector eléctrico, ya sea para garantizar la calidad y seguridad del suministro eléctrico, para reducir los costes o para atender las necesidades de la planificación energética y climática, conlleva el establecimiento de procedimientos de concurrencia competitiva que desarrolla el Estado.

Estos procedimientos competitivos son necesarios para minimizar el coste de producción energética y para hacer viable económicamente las inversiones en las infraestructuras renovables, a través de la retribución específica o la ayuda a la inversión.

Finalmente, los plazos exigidos para su culminación son bastante más cortos que los que conlleva la tramitación ordinaria de los instrumentos de ordenación territorial que fueren necesarios para respaldar territorialmente las instalaciones en las zonas donde necesariamente deben implantarse por las adecuadas condiciones energéticas.

A la vista de ello, se justifica la necesidad de disponer de los instrumentos de ordenación territorial en las situaciones excepcionales y los plazos que lo requieran.

La justificación del interés general de las instalaciones de producción mediante fuentes de energía renovables.

Para hacer frente a esta situación, es decir, las razones excepcionales para la implantación de las energías renovables por un lado y, por otro, el retraso de la planificación territorial

acorde a las necesidades de implantación de dichas energías, justifican la necesidad de acudir al procedimiento excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a través del procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica.

De otra manera, no sería posible que los nuevos productores eléctricos puedan participar con éxito en los procedimientos de concurrencia competitiva convocados por el Estado y obtener la retribución específica o la ayuda a la inversión que proporcionen rentabilidad a la inversión, con lo que no sería posible cubrir los cupos de energías renovables convocados, obstaculizando de esta forma el despliegue en Canarias de las infraestructuras para la generación de energías renovables.

En cuanto a los impactos positivos por la ejecución del proyecto Planta Fotovoltaica La Estrella, de potencia instalada 4,5 MW, limitada a 3,99 MW, tenemos los siguientes:

Reducción del coste de la energía eléctrica de los sistemas eléctricos.

Así, la sustitución de generación convencional por generación renovable, concretamente por la ejecución del proyecto Planta Fotovoltaica La Estrella, cuya declaración de interés general se propone, supone una reducción aproximada del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, estimándose su producción en 9.997 MWh/año.

Contribución al cumplimiento de las previsiones de la planificación energética.

Respecto a la energía fotovoltaica, el Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan) establece un objetivo de potencia para el sistema eléctrico de Tenerife de 343,2 MW (Alternativa 2) en el año 2030. Sin embargo, debido a una serie de barreras de diversa índole, actualmente hay instalados en la isla de Tenerife 158 MW, por lo que se encuentra en estos momentos muy rezagado del objetivo trazado por el PTECan.

La lucha contra el cambio climático.

La energía generada por las instalaciones de generación que evacuarán a través de este proyecto, supondría una reducción anual de 6.189 toneladas de CO_2 a la atmósfera.

Impulso de la economía.

La inversión aproximada de las instalaciones de generación que evacuarán su energía a través de esta infraestructura asciende a 3.412.078,64 euros.

De acuerdo con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, una vez declarado el interés general de las obras, el proyecto será remitido al Ayuntamiento y Cabildo Insular correspondientes por el órgano competente para su autorización para que, en el plazo de un mes, informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor.

El apartado 2 del citado artículo especifica que los proyectos de construcción, modificación y ampliación de las instalaciones declaradas de interés general a las cuales

se refiere el apartado anterior, se someterán a un régimen especial de autorización y no estarán sujetos a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular.

De acuerdo con el apartado 6 de dicho artículo, en caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia de este, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará dicho proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y ordenará a la Administración competente la adaptación del planeamiento correspondiente con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo.

En este caso, al encontrarse la instalación proyectada en suelo rústico de protección económica, subcategoría agraria, y haberse detectado disconformidad con el planeamiento, resulta necesaria la adopción del Acuerdo de Gobierno previsto en el apartado sexto del artículo 6 bis.

Por su parte, el apartado 7 del artículo 6 bis especifica que el acuerdo favorable del Gobierno de Canarias legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística.

Considerando que, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de interés público. En el presente caso, esas razones vienen dadas por la afección que tiene el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, sobre los planes territoriales o urbanísticos, que son disposiciones de carácter general y que, a su vez, también se publican en los diarios oficiales correspondientes.

En su virtud, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero de Transición Ecológica y Energía, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 5 de octubre de 2026,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la ejecución de la instalación “Planta Fotovoltaica La Estrella, de 4,5 MW”, en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, expediente ER224785, promovido por la entidad Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U., conforme a la documentación obrante en la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Segundo.- Ordenar paralelamente la modificación del planeamiento territorial afectado, con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo, respecto de todas aquellas determinaciones que resulten necesarias para la ejecución del proyecto objeto del presente Decreto.

Tercero.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el primero o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 5 de octubre de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y ENERGÍA,
Mariano Hernández Zapata.